Pid.I.A.3

P U T U S A N
Nomor 1052/Pid.Sus/2024/PN Mdn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suparman als Maman
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 49/12 November 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Murni Gg. Warga Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Suparman als Maman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1052/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1052/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suparman Als Maman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suparman Als Maman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 1,5 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik dirampas untuk dimusnahkan;
   - uang tunai sebesar Rp. 153.000,-(seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terhadap pledoi Penasehat Hukum tersebut Penuntut umum tetap pada tuntutannya semula dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa Suparman Als Maman pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Jalan Murni Gg. Warga Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Maruli T. Sitanggang, saksi Anggiat S. Pasaribu, SH, saksi Indra Manik dan saksi M. Ade Saputra Nasution (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Murni Gg. Warga Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan sering dijadikan tempat transaksi narkotika, kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan yang mana pada saat dilokasi tersebut para saksi melihat terdakwa Suparman Als Maman dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu para saksi mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu para saksi melakukan penggelehan, dan pada saat itu ditemukan 13 (tiga) belas paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis Shabu sebesar Rp.153.000,-(seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dari atas meja ruang tamu tempat terdakwa duduk, kemudian para saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Indra (dalam penyelidikan) untuk dijual terdakwa kembali, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut

Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2132/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt. pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram milik terdakwa Suparman Als Maman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

--------- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atau

Kedua ;

-------- Bahwa ia terdakwa Suparman Als Maman pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Jalan Murni Gg. Warga Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: ---

-------- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Maruli T. Sitanggang, saksi Anggiat S. Pasaribu, SH, saksi Indra Manik dan saksi M. Ade Saputra Nasution (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Murni Gg. Warga Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan sering dijadikan tempat transaksi narkotika, kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan yang mana pada saat dilokasi tersebut para saksi melihat terdakwa Suparman Als Maman dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu para saksi mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu para saksi melakukan penggelehan, dan pada saat itu ditemukan 13 (tiga) belas paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis Shabu sebesar Rp.153.000,-(seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dari atas meja ruang tamu tempat terdakwa duduk, kemudian para saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Indra (dalam penyelidikan) untuk dijual terdakwa kembali, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut

------- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2132/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt. pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram milik terdakwa Suparman Als Maman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

--------- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anggiat S Pasaribu,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar.
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saksi , saksi Maruli T. Sitanggang, saksi Indra Manik dan saksi M. Ade Saputra Nasution (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Murni Gg. Warga Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan sering dijadikan tempat transaksi narkotika
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan yang mana pada saat dilokasi tersebut para saksi melihat terdakwa Suparman Als Maman dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu para saksi mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa setelah itu para saksi melakukan penggelehan, dan pada saat itu ditemukan 13 (tiga) belas paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis Shabu sebesar Rp.153.000,-(seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dari atas meja ruang tamu tempat terdakwa duduk
- Bahwa kemudian para saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Indra (dalam penyelidikan) untuk dijual terdakwa kembali
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

2. Saksi **M Ade Saputra Nasution,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar.
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saksi , saksi ,saksi Anggiat Pasaribu, saksi Maruli T. Sitanggang, saksi Indra Manik (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Murni Gg. Warga Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan sering dijadikan tempat transaksi narkotika
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan yang mana pada saat dilokasi tersebut para saksi melihat terdakwa Suparman Als Maman dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu para saksi mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa setelah itu para saksi melakukan penggelehan, dan pada saat itu ditemukan 13 (tiga) belas paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis Shabu sebesar Rp.153.000,-(seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dari atas meja ruang tamu tempat terdakwa duduk
- Bahwa kemudian para saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Indra (dalam penyelidikan) untuk dijual terdakwa kembali
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

Menimbang bahwa terdakwa telah memberi keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Murni Gg. Warga Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan.
- Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 1,5 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, dan uang tunai sebesar Rp.153.000,-(seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dari atas meja diruang tamu tempat terdakwa duduk.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pemilik Narkotika jenis Shabu tersebut adalah terdakwa yang dibeli dari Indra (dalam penyelidikan) dengan cara datang ke Jalan Murni Gg. Warga Kel. Tanjung Rejo dan Narkotka jenis Shabu tersebut dibeli dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per gram,
- Bahwa kemudian terdakwa menjualnya seharga Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak mau lagi mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang,bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 1,5 gram.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik
- uang tunai sebesar Rp.153.000,-(seratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu

Menimbang,bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2132/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si,M .Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt. pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram milik terdakwa Suparman Als Maman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saksi , saksi Maruli T. Sitanggang, saksi Indra Manik dan saksi M. Ade Saputra Nasution (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Murni Gg. Warga Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan sering dijadikan tempat transaksi narkotika
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan yang mana pada saat dilokasi tersebut para saksi melihat terdakwa Suparman Als Maman dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu para saksi mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa setelah itu para saksi melakukan penggelehan, dan pada saat itu ditemukan 13 (tiga) belas paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis Shabu sebesar Rp.153.000,-(seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dari atas meja ruang tamu tempat terdakwa duduk
- Bahwa kemudian para saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Indra (dalam penyelidikan) untuk dijual terdakwa kembali
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2132/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si,M .Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt. pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram milik terdakwa Suparman Als Maman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak mau mengulangi lagi perbuatannya
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga berdasarkan fakta fakta tersebut diatas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Suparman Als Maman kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomoe 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak bekerja, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta sebagai berikut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimana bermula pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Maruli T. Sitanggang, saksi Anggiat S. Pasaribu, SH, saksi Indra Manik dan saksi M. Ade Saputra Nasution (masing-masing anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Murni Gg. Warga Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan sering dijadikan tempat transaksi narkotika, kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan yang mana pada saat dilokasi tersebut para saksi melihat terdakwa Suparman Als Maman dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu para saksi mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu para saksi melakukan penggelehan, dan pada saat itu ditemukan 13 (tiga) belas paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis Shabu sebesar Rp.153.000,-(seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dari atas meja ruang tamu tempat terdakwa duduk, kemudian para saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Indra (dalam penyelidikan) untuk dijual terdakwa kembali, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut

Menimbang,bahwaa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2132/NNF/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt. pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram milik terdakwa Suparman Als Maman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 1,5 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 153.000,-(seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Suparman Als Maman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 1,5 gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai sebesar Rp. 153.000,-(seratus lima puluh tiga ribu rupiah) dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh kami, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Khamozaro Waruwu, S.H., M.H. dan Efrata Happy Tarigan,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nahwan Z. Nasution, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Yanti Septiana Lestari Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
. Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.	Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.
Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Nahwan Z. Nasution, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)